

1000675-49.2020.8.26.0420

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Paranapanema

Foro: Foro de Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... utilizado para a pratica de crime de roubo no dia 21/05/2020, além de demais razões narradas na inicial. Pede, em sede liminar, a suspensão da restrição junto aos órgãos de restrição de credito em relação ao financiamento em atraso, visto que seu SCORE está baixo prejudicando-o em obter credito nas transações comerciais. Com a inicial, vieram os documentos às fls. 51/89.

Por força ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paranapanema

Foro de Paranapanema

Vara Única

Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, Paranapanema - SP - cep 18720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000675-49.2020.8.26.0420 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000675-49.2020.8.26.0420

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Renelson Cristiano Alves

Requerido:

Renato Veículos Itai Ltda e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E/OU NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por RENELSON CRISTIANO ALVES em face de RENATO VEÍCULOS ITAÍ LTDA e BANCO VOTORANTIM S/A, aduzindo, em síntese, que desconhece que tenha realizado a compra do veículo, inclusive alienando-o fiduciariamente junto à segunda requerida. Prossegue narrando que apenas teria concordado em realizar simulação de financiamento na condição de fiador a um antigo colega de trabalho em meados de agosto de 2018. Prossegue narrando que com a documentação do veículo em seu nome sem sua autorização, além de estar com o financiamento em atraso, em 20/04/2020 recebeu notificação de multa do veículo, não bastasse, em meados de junho de 2020 recebeu ligação de um agente da Delegacia da Polícia Federal da Cidade de Sorocaba, uma vez que o veículo foi apreendido estando sob investigação, eis que teria sido utilizado para a pratica de crime de roubo no dia 21/05/2020, além de demais razões narradas na inicial. Pede, em sede liminar, a suspensão da restrição junto aos órgãos de restrição de credito em relação ao financiamento em atraso, visto que seu SCORE está baixo prejudicando-o em obter credito nas transações comerciais. Com a inicial, vieram os documentos às fls. 51/89.

Por força da decisão de fls. 90/91, houve a concessão da tutela para determinar à

Requerida BV Financeira que suspendesse a restrição creditícia junto aos órgãos competentes em nome do autor em relação à dívida discutida nos autos.

O Banco requerido apresentou contestação às fls. 102/109. Preliminarmente aduziu a necessidade de retificação do polo passivo, impugnou o valor da causa e informou o cumprimento da liminar. No mérito, argumentou que o contrato foi legitimamente firmado, tendo o autor assinado todas as páginas do contrato. Sustenta a ausência de dano moral a indenizar e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Juntou documentos (fls. 110/181).

A empresa Requerida também apresentou contestação (fls. 182/219), tendo suscitado preliminarmente: a) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; b) ilegitimidade passiva e c) inépcia da inicial. No mérito, Réplica às fls. 240/265.

Em decisão saneadora de fls. 277/279 foram: a) afastadas irregularidades e nulidades, determinando-se o prosseguimento do feito; b) delimitada a questão de fato a ser objeto de prova; e c) designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Realizada as audiências (fls. 316/317 e 412/413), foram colhidos o depoimento pessoal do autor e os das testemunhas Paul Huber, José Leandro, Evandro e Guilherme.

Manifestaram-se as partes em alegações finais (fls. 438; 439/465 e 466/470).

É o relatório. DECIDO.

Considerando que as questões preliminares arguidas já foram objeto de análise por ocasião da decisão saneadora e que não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, passo à análise do mérito.

Pretende a parte autora a declaração da inexigibilidade do débito decorrente de contrato de financiamento de automóvel, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Oportunizado o contraditório, as empresas requeridas sustentam a regularidade da contratação efetuada pelo autor, não havendo que se falar em prática de ato ilícito ou falha em sua prestação de serviço que justificasse a reparação por danos materiais e morais.

Os requeridos apresentaram nos autos as cédulas de crédito bancário da operação impugnada, no qual consta a assinatura da parte autora.

Ademais, deferida a produção de prova oral.

A testemunha Evandro relatou que trabalhou com o autor Renelson. Recorda de ter visto Guilherme com o veículo, mas não com Renelson. Afirma que Renelson só sabe assinar, mas não sabe ler. Até o holerite pediu para que o depoente lesse para ele. Renelson mesmo teria dito que iria fazer uma simulação com Guilherme, mas nisso saiu tudo em seu próprio nome. Quem comprou foi Guilherme. Renelson e Guilherme tinham relação de trabalho. Guilherme nunca chegou a lhe propor que financiasse veículo em seu nome. Quando a transação ocorreu, não trabalhava com eles. Voltou a trabalhar um pouco depois. Diz não poder declarar de qual a qual período trabalhou na empresa. Trabalhou de 2011 a 2013, depois saiu e voltou de novo. Disse não se recordar quando retornou".

A testemunha José Leandro afirmou que trabalhava na Fazenda em meados de setembro e outubro de 2018. A princípio Guilherme lhe procurou para ser possivelmente fiador de Guilherme. Achou muito estranha a negociação ser tudo por rede social, via whatsapp, só ia pegar pra via aqui pra assinar tipo uma simulação de contrato pra ver se aprovaria em seu nome. Soube que pediram para Renelson. Que Renelson é uma pessoa sem conhecimento do assunto. O vendedor veio na Fazenda com eles, recolheu uma assinatura, que seria uma simulação. Na parte da tarde, veio novamente e levou guilherme, que já retornou com o carro. Depois que teve a apreensão, soube que o carro estava no nome de Renelson. Três quatro meses depois. Ai que teve conhecimento. Tem muita dificuldade de leitura. Assina o nome, mas tem bastante dificuldade até no trabalho. Já pediu ajuda para ler mensagem no celular. Nunca viu o carro na mão do Renelson. Presenciou o vendedor indo até a Fazenda. Não sabe se Renelson e Guilherme tinham relação de amizade. Não frequentavam a casa um do outro. Guilherme perguntou se poderia ser fiador dele e que com 90 dias sairia o

nome dele do contrato. Não sabe o que propuseram para Renelson. Disse que Renelson assinou uma simulação. Disse que até perguntou se não seria um contrato. Que Renelson respondeu que não sabia, porque não sabia ler. Disse que deveria ter chamado alguém".

A testemunha Maurício nada acrescentou.

A testemunha Paulo Huber relatou que tanto Renelson quanto Guilherme trabalhavam para ele. Se recorda que o vendedor foi à Fazenda, inclusive duas vezes no mesmo dia. Viu Guilherme com o carro. Nunca viu o carro em posse de Renelson. Renelson tem dificuldade até para assinar o holerite. Até tentou ajudar, mas não deu certo. Afirma que viu o vendedor na Fazenda com contato com o Guilherme e Renelson junto, mas a negociação foi com Guilherme. Não presenciou o momento da assinatura do contrato.

A testemunha Reginaldo afirmou ser vendedor da empresa Renato Veículos. A remax é do filho do Renato. São empresas separadas. Utilizavam o mesmo cadastro da empresa junto às financeiras. Que costuma ir aos lugares para coleta das assinaturas. Que foram até ele para finalizar. Um funcionário da Loja. As informações são validades pelo banco. Verifica os documentos. Cada banco possui um procedimento. O documento com certeza foi entregue. Todo o processo foi feito em Itaí, mas em sistema on line. Quanto o cliente não consegue ir até a loja, costumam ir até a casa do cliente. Quanto a entrada, não sabe responder como foi feito o pagamento, teria que acessar o sistema para responder.

Em depoimento pessoal, o autor Renelson afirmou que as testemunhas são seus colegas de trabalho. Não chegou a terminar a 1ª série. Não possui carteira de habilitação. Afirmou não utilizar rede social. Disse que foi sua esposa quem pôs a rede social no seu celular, mas que não usa. Conhece Guilherme do serviço. Afirma que só ficou sabendo quando a Polícia Federal o ligou. Não sabe porque a ação foi ajuizada somente em relação as requeridas. Guilherme pediu para fazer uma simulação. Assinou o papel e não ficou sabendo mais. Fez quatro ou cinco assinaturas. Não foi a empresa para buscar o contrato. Assinou achando que seria uma simulação. Confirma que recebeu multas antes de prestar depoimento junto à Polícia Federal.

Por fim, Guilherme, ouvido na qualidade de informante, relatou que conheceu Renelson na empresa Paulo Huber. Eram muito amigos, mas que hoje estão afastados. Um frequentava a casa do outro. A negociação foi feita tudo por internet. Como seu nome era novo, precisava de um avalista. Conversou com Renelson. Mandou os dados dele. Não sabe o que aconteceu que está constando que Renelson como proprietário. Não sabe explicar. Era para ter sido como avalista. Renelson sabe escrever o nome. O documento do veículo está no nome de Renelson. Não sabe porque Renelson nunca questionou. O carro estava com ele. Seu padastro pegou o veículo sem sua ordem, bateu o carro e levou muitas multas. Conheceu uma pessoa que se interessou no veículo e passou o carro, porque ele não conseguiria arrumar e nem fazer o documento devido o valor muito alto das multas. Acha que Renelson sabia que o financiamento estava em seu nome. Não comunicou Renelson que iria repassar o veículo. Renelson foi até a casa de sua mãe pedir para tirar o carro de seu nome. Estava tentando tirar do nome dele. Renelson comunicava as multas e levava no endereço do depoente. A mulher de Renelson mandava foto. O carnê do financiamento foi entregue no endereço de Renelson e ele trouxe para o depoente. O carnê está no nome dele também. Relata que disse a Renelson que iria pagando o financiamento e assim que desse iria tentar transferir. Permitiu que continuasse no nome dele. Pois bem, a cédula de crédito bancário Operação n.º 470931663, juntada às fls. 156/159, possui termos cristalinos. Nela o autor figura como emitente e não como avalista, conforme pode se ver às fls. 156. Consta ainda assinatura do auto ao rodapé das páginas do contrato.

Os contratos juntados aos autos não foram impugnados e a parte autora reconhece que os assinou de fato. Todavia, sustenta que teria ocorrido vício em sua manifestação de vontade, posto que somente teria consentido em figurar como avalista de crédito na simulação de operação financeira firmada por seu conhecido GUILHERME. Ocorre que, por se tratar de pessoa de baixa escolaridade (analfabeto funcional), teria sido induzido a erro.

A declaração de invalidade do negócio jurídico é medida a ser adotada apenas em

casos excepcionais, quando algum dos sujeitos da relação jurídica padece de incapacidade, nos termos dos artigos 3º e 4º, do Código Civil; quando o objeto não é lícito; quando a forma prescrita em lei não é observada, ou ainda, quando se constata a presença de algum vício de consentimento.

Neste ponto, cabe ressaltar que o analfabetismo não é considerado pela lei como causa de incapacidade absoluta ou relativa para os atos da vida civil (artigos 3º e 4º do Código Civil). Logo, a circunstância do autor ser analfabeto não a torna incapaz para a celebração de atos da vida civil, inclusive para firmar contratos, cuja validade também não está condicionada à alfabetização (artigo 104 de mesmo diploma legal). “Tampouco se faz necessária celebração por instrumento público, já que não há qualquer exigência nesse sentido”. (TJ/SP -Apelação nº 1000516-11.2017.8.26.0615, Comarca de Tanabi, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel.Des. Walter Barone, Dj. 28 de março de 2018).

A despeito da alegação de que seria pessoa de baixa escolaridade, o autor imprimiu sua assinatura por diversas vezes nos documentos (não impugnados quanto sua autenticidade), entregou seus documentos pessoais a terceira pessoa e assinou a cédula de crédito bancário emitida pelos requeridos, sem tomar as cautelas que lhe eram inerentes, ainda mais quando reconhece ter alguma dificuldade para a leitura e interpretação de texto.

Ademais, apesar de sustentar que não tinha conhecimento dos documentos assinados por ele, imaginando se tratar apenas de simulação do crédito, causa estranheza a circunstância do autor ter deixado de alegar a ocorrência de erro na manifestação de sua vontade, mesmo após o recebimento do carnê do financiamento com seu nome. A mesma situação ocorreu em relação às multas recebidas.

A situação apenas mudou quanto o autor viu-se ligado aos fatos ocorridos em Sorocaba-SP, que se encontram em apuração pela 4ª Vara Federal de Sorocaba-SP, vez que perante os cadastros do departamento de trânsito é proprietário do veículo em questão.

Ainda que ouvido na qualidade de informante, não se pode desprezar o depoimento de Guilherme, que afirmou que o próprio Renelson havia lhe entregue o carnê referente ao financiamento, assim como era Renelson quem lhe comunicava quando as multas chegavam e que ele as levava ao seu endereço.

Assim, mesmo que se reconheça a tese exposta inicial, é evidente que o autor agiu com desleixo, ao confiar apenas na palavra da testemunha Guilherme, tendo em vista que não buscou maiores informações sobre aquilo que estava assinando, ainda mais diante das alegadas dificuldades com a leitura, que exigiam um mínimo de diligência ao assinar documentos que lhe fossem oferecidos.

Consabido que o erro só anula o negócio jurídico quando a declaração de vontade do contratante não corresponde à realidade fática por engano seu, isto é, por imaginar, sozinho, estar contratando algo diferente daquilo que realmente lhe é oferecido, como bem dispõem os artigos 138 e 139 do Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

No caso dos autos, contudo, o suposto vício na manifestação de vontade do embargante não decorreu de erro próprio em relação ao negócio, mas sim, segundo sua narrativa, de dolo de terceiro, que lhe teria entregado o contrato de financiamento afirmando tratar-se de documento necessário para realizar a simulação do crédito. Em casos tais, só haverá a declaração de invalidade do negócio jurídico quando restar cabalmente demonstrado que o contratante beneficiado pelo dolo tinha

conhecimento do vício, na exata dicção do artigo 148 do Código Civil, a seguir transcrito:

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

Além de inexistir qualquer menção a respeito da má-fé das requeridas, não se concebe que o Banco tenha celebrado negócio em nome do autor (Renelson) com terceira pessoa (Guilherme) sem que a ela fossem concedidos poderes de representação, não sendo crível, ademais, que a instituição financeira tenha simplesmente entregado o contrato de financiamento ao terceiro a fim de que este o encaminhasse para a assinatura do demandante.

Logo, por qualquer ângulo que se examine a questão, percebe-se que o negócio jurídico objeto da execução é válido.

Por fim, destaco que é o entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

O novo Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do julgado (o que não é o caso).

É o teor do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” - STJ. 1ª Seção. EDclno MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8.6.2016 (Info 585).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Condeno o requerente a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Também condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência em relação à parte a requerente, nos termos do § 3º, do artigo 98, do CPC.

P.I.

Paranapanema, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA